

Phụ lục
Mẫu Biên bản bàn giao trên sổ sách nợ và tài sản loại trừ
(Kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/04/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN BÀN GIAO TRÊN SỔ SÁCH CÁC KHOẢN NỢ
VÀ TÀI SẢN LOẠI TRỪ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP**

Công ty

- Căn cứ quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mua, bán nợ tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/04/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% Vốn điều lệ;
- Căn cứ Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 8/6/2011 của Bộ Tài chính Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số ngày ... của Bộ/UBND công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty...;
- Căn cứ Công văn số ... ngày ... của Bộ/UBND/TCT uỷ quyền thực hiện bàn giao tài sản và công nợ loại trừ khi cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ báo cáo tổng hợp và các bảng thống kê chi tiết, đánh giá, phân loại tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp của Công ty

Hôm nay, ngày.... tháng.....năm.....chúng tôi gồm :

BÊN GIAO TÀI SẢN :

1. Đại diện chủ sở hữu tài sản : Bộ/UBND

Địa chỉ :

Điện thoại :

Do Ông/Bà : Chức vụ :làm đại diện

2. Đại diện người giữ hộ tài sản : Công ty ...

Địa chỉ :

Điện thoại :

Tài khoản số:

Mở tại:..

Do Ông/Bà : Chức vụ :làm đại diện

BÊN NHẬN TÀI SẢN: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Địa chỉ :.

Điện thoại :

Fax :

Tài khoản số:

Mở tại:

Mã số thuế : 0101431355

Do Ông/Bà:Chức vụ :... làm đại diện

Hai bên thực hiện bàn giao các khoản nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp theo số liệu ghi trên sổ sách kế toán khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá của Công ty, như sau:

A. NỘI DUNG BÀN GIAO:

1. Tổng giá trị tài sản và nợ phải thu tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp:

a - Tài sản:

- Nguyên giá

- Giá trị còn lại:

b - Nợ phải thu:

- Giá trị tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

2. Tổng giá trị tài sản và nợ phải thu đã xử lý đến thời điểm bàn giao

a - Tài sản:

- Nguyên giá

- Giá trị còn lại:

- Giá trị thực tế thu hồi:

b - Nợ phải thu:

- Giá trị thực tế thu hồi:

3. Tổng giá trị tài sản và nợ phải thu bàn giao theo sổ sách:

a - Tài sản:

- Nguyên giá

- Giá trị còn lại:

b - Nợ phải thu:

- Giá trị tại thời điểm bàn giao

(Số liệu chi tiết tại Mẫu 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo)

B. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

I. Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

- Tổ chức thu hồi, xử lý nợ, tài sản thuộc diện bàn giao theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

- Trích 10% số tiền thu hồi nợ, bán tài sản để chuyển trả doanh nghiệp giữ hộ tài sản để bù đắp các chi phí quản lý, giữ hộ, phối hợp xử lý tài sản theo quy định.

- Có văn bản thông báo với đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp lý do không tiếp nhận đối với các tài sản không có hiện vật, nợ không có đầy đủ hồ sơ (nếu có).

- Các trách nhiệm khác theo quy định

II. Công ty

- Tiếp tục giữ hộ tài sản theo yêu cầu của Công ty Mua bán nợ và thông báo công khai đến các cổ đông (trong trường hợp đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần) về việc tiếp tục giữ hộ tài sản nhà nước.

- Tổ chức quản lý, bảo quản, không để xảy ra mất mát, thiếu hụt tài sản trong quá trình giữ hộ tài sản. Chịu trách nhiệm bồi thường đối với tài sản mất mát thiếu hụt theo quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/04/2015 của Bộ Tài chính.

- Phối hợp với Công ty Mua bán nợ trong việc thu hồi, xử lý nợ và tài sản đã bàn giao

- Nộp tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản trước khi bàn giao cho Công ty Mua bán nợ. Trường hợp còn tồn đọng số phải nộp về Công ty Mua bán nợ theo quy định, doanh nghiệp thực hiện nộp về Công ty Mua bán nợ trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản bàn giao.

- Các trách nhiệm khác theo quy định

III. Đại diện Chủ sở hữu

- Chỉ đạo Công ty ... thực hiện trách nhiệm đã được quy định tại điểm B, mục II nói trên.

- Phối hợp với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam trong quá trình xử lý nợ và tài sản.

- Chủ trì xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ không thuộc diện bàn giao cho Công ty Mua bán nợ tiếp nhận theo quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/04/2015 của Bộ Tài chính sau khi nhận được văn bản thông báo của Công ty Mua bán nợ.

- Chủ trì xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân gây hư hỏng, mất mát tài sản loại trừ hoặc thanh lý, nhượng bán tài sản khi chưa được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp và Công ty Mua bán nợ.

- Các trách nhiệm khác theo quy định

Biên bản bàn giao được lập gồm 07 bản có giá trị pháp lý ngang nhau: bên nhận giữ 03 bản, doanh nghiệp giữ hộ giữ 02 bản, 01 bản gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu, 01 bản gửi cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp để báo cáo.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU CTY...

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ
VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ : CÔNG TY

Mẫu 01/BBBG-TH

**BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ VÀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN
LOẠI TRỪ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ BÀN GIAO**

Tại thời điểm ngày ...tháng ... năm ...

Của Công ty

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Giá trị tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp		Giá trị tài sản không còn hiện vật		Giá trị đã xử lý đến thời điểm bàn giao			Giá trị bàn giao theo sổ sách		Ghi chú
	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GT thực tế thu hồi	Nguyên giá	Giá trị còn lại	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Tài sản không cần dùng										
I. Tài sản cố định										
II. Tài sản lưu động										
1. Nợ phải thu khó đòi										
2. Vật tư hàng hoá, công cụ dụng cụ tồn kho										
B. Tài sản chờ thanh lý										
I. Tài sản cố định										
II. Tài sản lưu động (Vật tư hàng hoá, công cụ dụng cụ tồn kho)										
Tổng cộng										

Ghi chú :

- Cột 2, cột 3 ghi giá trị tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền
- Cột 4, cột 5 ghi giá trị tài sản bị thiếu hụt, mất mát trước thời điểm bàn giao
- Cột 6, cột 7 ghi giá trị tài sản đã xử lý bán, điều chuyển ...theo chế độ Nhà nước quy định từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tới thời điểm bàn giao; cột 8 ghi giá trị thực tế thu hồi do xử lý tài sản.
- Cột 9, cột 10 ghi giá trị tài sản thuộc diện phải chuyển giao theo quy định hiện hành.
- Cột 11 ghi chú

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

TEN ĐƠN VỊ : CÔNG TY

Mẫu 02/BBBG-TSCĐ

BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
LOẠI TRỪ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ BÀN GIAO
 Tại thời điểm ngày ...tháng ... năm ...
 Của Công ty

Đơn vị tính : đồng

TT	Tên và ký hiệu tài sản	Giá trị tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp							Tài sản không còn hiện vật		Giá trị đã xử lý đến thời điểm bàn giao			Giá trị bàn giao theo sổ sách		Ghi chú
		Đơn vị tính	Số lượng		Năm sản xuất	Năm sử dụng	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị sổ sách đã xử lý		GT thực tế thu hồi	Nguyên giá	Giá trị còn lại	
											Nguyên giá	Giá trị còn lại				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Tài sản không cần dùng															
1	Nhà cửa VKT															
																
2	Máy móc thiết bị															
																
3	Phương tiện vận tải															
																
4	Thiết bị dụng cụ quản lý															
																
II	Tài sản chờ thanh lý															
1	Nhà cửa VKT															
																
2	Máy móc thiết bị															
																
3	Phương tiện vận tải															
																
4	Thiết bị dụng cụ quản lý															
																
	Tổng cộng															

Ghi chú :

- Đối với tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc, Cột 6 ghi Năm hoàn thành, Cột 7 ghi Năm đưa vào sử dụng
- Cột 8, cột 9 ghi giá trị tài sản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
- Cột 10, cột 11 ghi giá trị tài sản không còn hiện vật tại thời điểm bàn giao
- Cột 12, cột 13 ghi giá trị tài sản đã xử lý tới thời điểm bàn giao, cột 14 ghi giá trị thực tế thu hồi của tài sản
- Cột 15, 16 ghi giá trị tài sản còn hiện vật thuộc diện bàn giao cho Công ty mua, bán nợ
- Cột 17 ghi chú nơi để tài sản và các vấn đề khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

TÊN ĐƠN VỊ : CÔNG TY

Mẫu 03/BBBG-VTHH

**BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI VẬT TƯ, HÀNG HÓA,
CÔNG CỤ DỤNG CỤ LOẠI TRỪ BÀN GIAO CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ**
Tại thời điểm ngày ...tháng ... năm ...
Của Công ty

Đơn vị tính : đồng

STT	Tên, nhãn hiệu, quy cách sản phẩm	Giá trị tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp							Tài sản không còn hiện vật		Giá trị đã xử lý đến thời điểm bàn giao		GT thực tế thu hồi	Giá trị bàn giao theo sổ sách		Ghi chú
											Giá trị sổ sách đã xử lý					
		Đơn vị tính	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Năm mua nhập kho	Số lượng	Đơn giá	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		Số lượng	Giá trị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Tài sản không cần dùng															
1	Nguyên vật liệu tồn kho															
																
2	Công cụ dụng cụ tồn kho															
																
3	Thành phẩm tồn kho															
																
4	Hàng hoá tồn kho															
																
II	Tài sản chờ thanh lý															
1	Nguyên vật liệu tồn kho															
																
2	Công cụ dụng cụ tồn kho															
																
3	Thành phẩm tồn kho															
																
4	Hàng hoá tồn kho															
																
	Tổng cộng															

Ghi chú :

- Cột 7,8, 9 ghi số lượng, đơn giá, giá trị tài sản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
- Cột 10, 11 ghi số lượng, giá trị tài sản không còn hiện vật tại thời điểm bàn giao
- Cột 12, 13 ghi số lượng, giá trị tài sản đã xử lý theo chế độ từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tới thời điểm bàn giao, cột 14 ghi giá trị thu hồi
- Cột 15,16 ghi giá trị tài sản thuộc diện bàn giao cho Công ty mua, bán nợ
- Cột 17 ghi chú nơi để tài sản và các vấn đề khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

TÊN ĐƠN VỊ : CÔNG TY

Mẫu 04/BBBG-NPT

**BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI
LOẠI TRỪ BÀN GIAO CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ**

Tại thời điểm ngày ...tháng ... năm ...

Của Công ty

Đơn vị tính : đồng

STT	Tên khách nợ	Địa chỉ khách nợ	Thời gian phát sinh	Thời gian quá hạn	Giá trị khoản nợ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp	Giá trị khoản nợ đã xử lý thu hồi đến thời điểm bàn giao	Giá trị khoản nợ không thuộc diện bàn giao do không có đầy đủ hồ sơ	Giá trị khoản nợ có đầy đủ hồ sơ bàn giao theo sổ sách		Ghi chú
								Khách nợ còn tồn tại	Khách nợ không còn tồn tại	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										Kèm theo bản thuyết minh, giải trình về việc phát sinh và quá trình thu hồi khoản nợ
2										
3										
...										
...										
	Tổng cộng									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên)

..... Ngày.... Tháng....năm...
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DANH MỤC HỒ SƠ NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI LOẠI TRỪ BÀN GIAO CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ*(Theo nguyên trạng toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến các khoản nợ để bàn giao, ghi rõ bản chính hay bản sao)*

STT	Tên, nội dung trích yếu	Số	Ngày	Hồ sơ bàn giao		Ghi chú
				Bản gốc	Bản sao	
1	Khách nợ A					
1.1	Biên bản đối chiếu, xác nhận nợ					
1.2	Hợp đồng kinh tế, kế ước vay nợ...					
...						
...						
...	Các văn bản liên quan khác					
2	Khách nợ B					
2.1	Biên bản đối chiếu, xác nhận nợ					
2.2	Hợp đồng kinh tế, kế ước vay nợ...					
...						
...						
...	Các văn bản liên quan khác					
3						
...						
...						

LẬP BIỂU*(ký, ghi rõ họ tên)***KẾ TOÁN TRƯỞNG***(ký, ghi rõ họ tên)*

..... Ngày.... Tháng....năm...

GIÁM ĐỐC CÔNG TY*(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

